

0067349-23.2006.8.26.0224

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... e e 500 dias-multa pelo crime de tráfico de entorpecente, 03 anos de reclusão e 700 dias-multa pelo crime de associação ao tráfico e 02 anos de reclusão pelo crime previsto no art.14 da 10826/03. Transitou em julgado para o MP em 21/01/2008.

Ante a pena aplicada , a prescrição da pretensão punitiva verifica-se em doze anos (art.33 da lei 11343/06), quatro anos (art.14 da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Sala 13 - Centro

CEP: 07011-060 - Guarulhos - SP

Telefone: (11) 3443-3801 - E-mail: guarulhos2cr@tjsp.jus.br

0067349-23.2006.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0067349-23.2006.8.26.0224

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Valdinei Barbosa de Sousa e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Vistos.

De rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em face da pena aplicada in concreto.

A ré Rosilene Alves de Oliveira foi condenada à pena de 05 anos de reclusão e e 500 dias-multa pelo crime de tráfico de entorpecente, 03 anos de reclusão e 700 dias-multa pelo crime de associação ao tráfico e 02 anos de reclusão pelo crime previsto no art.14 da 10826/03. Transitou em julgado para o MP em 21/01/2008.

Ante a pena aplicada , a prescrição da pretensão punitiva verifica-se em doze anos (art.33 da lei 11343/06), quatro anos (art.14 da lei 10826/03) e 08 anos (art.35 da lei 11343/06) (art. 109, inciso , III,V,IV CP, respectivamente).

No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente (art.119, CP)

Assim sendo, levando-se em conta o lapso de tempo já transcorrido desde o trânsito em julgado para o Ministério Público , a denotar ter o Estado decaído do direito de prosseguir na busca da punição da condenada, por ter se verificado a prescrição da pretensão executória, em consonância com 110, §§ 1º e 2º, do Código Penal.

Conforme dispunha o artigo 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada.

Isto posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Rosilene Alves de Oliveira , qualificada nos autos, pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, com fulcro no artigo 107, inciso IV, 110, §§ 1º e 2º, ambos do Código Penal.

Expeça-se contramandado de prisão em favor da ré.
P.R.I.C.

Guarulhos, 08 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA